“10·16”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年十二月七日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）死者基本情况 3
（三）施工项目概况 3
（四）事故现场情况 4
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故直接原因 5
（三）事故间接原因 5
（四）企业主要负责人履职情况 5
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 6
（三）事故善后处理情况 6
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 6
六、事故教训和防范措施 8

2023年10月16日10时许，位于佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域B区的佛山金铝产业园管理有限公司厂房改造翻新项目工地内发生一起物体打击事故。工人何纪文（男，45岁，广东德庆人）在清理杂物的过程中，不慎被身后倒塌的围墙压倒，后被送往医院经抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了九江金铝公司“10·16”一般物体打击事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、九江镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：九江金铝公司“10·16”一般物体打击事故。

（二）事故发生时间：2023年10月16日10时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域B区。

（四）事故单位：佛山金铝产业园管理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约120万元。

经调查认定，九江金铝公司“10·16”一般物体打击事故是一起因工人被存在安全隐患的围墙压倒造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.佛山金铝产业园管理有限公司（以下简称“金铝公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MACXCEWF9T；类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资）；住所：佛山市南海区狮山镇一环科技园A1-09-02室（住所申报）；法定代表人：梁智超；成立日期：2023年8月16日；经营范围：一般项目：园区管理服务；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产经纪；水污染治理；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；热力生产和供应；物业管理；企业管理；企业管理咨询；创业空间服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；土地整治服务；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；餐饮管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品销售；日用百货销售；金属材料制造；

金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.蒙秀锋，男，汉族，1976年1月29日出生，住址：广西横县******。

经查，蒙秀锋为佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域B区建筑材料清理工程的班组负责人。

（二）死者基本情况

何纪文，男，汉族，1978年6月29日出生，住址：广东省德庆县******。

经查，死者何纪文是佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域B区建筑材料清理工程的现场施工工人。

（三）施工项目概况

经查，自2023年8月底开始，金铝公司聘请蒙秀锋到佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域开展建筑材料清理作业和钢结构拆除工程，蒙秀锋聘请陈伙良协助施工。自2023年10月上旬开始，蒙秀锋聘请何纪文协助施工。2023年10月10日，金铝公司正式与蒙秀锋签订《施工合同》，将佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域的B区的建筑材料清理工程发包给蒙秀锋，工程主要内容为清理建筑材料，施工面积340.562亩，由蒙秀锋包工包料。

经查，蒙秀锋以个人名义承包上述建筑材料清理工程，不具有承包该工程的相应资质。

（四）事故现场情况

经调查组工作人员及专家到场调查，事故部位为一面独立围墙，主要材料为水泥及砖块，长186cm，高236cm，宽处38cm，窄处19cm，该围墙发生倒塌后，在救援过程中断开为上下两段。涉事围墙直接砌筑在一个较缓斜面的混凝土地面上，围墙两端无接茬无拉结筋，近厂房侧有双钢管柱立柱的钢结构，使涉事围墙与厂房墙面相隔，另一侧与门框相连。因施工过程中围墙两侧的钢结构及门框被拆除，使墙体发生松动，易受外力失稳、倒塌。



涉事围墙倒塌后现场图片

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023年10月16日早上，蒙秀锋、陈伙良、何纪文在施工现场清理杂物。在此之前，蒙秀峰已自行切割现场原有的钢结构雨棚立柱，并安排工程机械将雨棚拉倒，再由蒙秀峰班组将钢结构件进行切割分类摆放。当天上午10时许，蒙秀锋组织陈伙良、何纪文收拾现场的作业工具，准备到下一个工作区域施工。10时15分，何纪文背对围墙收拾工具，过程中身后的围墙突然发生倒下，压在何纪文背部。蒙秀锋、陈伙良发现后立即组织施救并拨打急救电话，后何纪文被送往医院经抢救无效死亡。

经确诊，何纪文为闭合性颅脑损伤特重型导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

涉事围墙原为稳定状态，在蒙秀峰拆除相连钢结构及门框结构后，因缺少必要的安全防护措施和稳固措施，围墙在外力作用下发生失稳，压倒了在旁收拾工具的工人何纪文，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.金铝公司未有效落实安全管理责任，将建筑材料清理作业和钢结构拆除工程发包给无相应施工资质的蒙秀锋，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

2.蒙秀锋在没有相应施工资质的情况下，承接建筑材料清理

作业和钢结构拆除工程，未对施工现场进行有效监管，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

金铝公司法定代表人梁智超未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除生产安全事故隐患。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故

有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）佛山金铝产业园管理有限公司，未有效落实安全管理责任，将建筑材料清理作业和钢结构拆除工程发包给无相应施工资质的蒙秀锋，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十一条[1]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十九条第一款[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（二）蒙秀锋，男，佛山市南海区九江镇临港国际产业社区合作开发区域B区厂房改造翻新项目建筑材料清理工程的班组负责人，蒙秀锋在没有相应施工资质的情况下，承接建筑材料清理作业和钢结构拆除工程，未对施工现场进行有效监管，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中

---

[1]《建设工程安全生产管理条例》第十一条：建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
(一)施工单位资质等级证明；
(二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；
(三)拆除施工组织方案；
(四)堆放、清除废弃物的措施。
实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。
[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
[4]《中华人民共和国建筑法》第十二条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（一）有符合国家规定的注册资本；（二）有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；（三）有从事相关建筑活动所应有的技术装备；（四）法律、行政法规规定的其他条件。

华人民共和国建筑法》第十二条[4]、第十三条[5]、第二十六条第一款[6]、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）梁智超，男，佛山金铝产业园管理有限公司法定代表人，梁智超未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位法律意识与安全生产意识薄弱，将涉及建设相关工程发包给不具备施工资质的承包单位（个人）进行施工，未有效落实安全管理责任，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。为防范和杜绝同类的

[5]《中华人民共和国建筑法》第十三条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[6]《中华人民共和国建筑法》第二十六条第一款：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）金铝公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到九江镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）九江镇人民政府要高度重视本次事故暴露出的问题，在辖区范围内开展园区厂房建筑活动的安全生产专项检查，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。全面排查整治生产经营单位在建筑活动中违法发包、分包等行为，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。

（三）住建部门要继续加强宣传教育，警示提醒相关企业深入了解建筑领域安全监管要求，加大执法监管力度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。